

0000236-94.2018.8.26.0559

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/08/2022

... consistentes em condenações por tráfico de drogas e furto (processo nº 0002716-53.2006 - fls. 224/226; processo nº 0000561-06.2017- fls. 226 e 413/414; e processo nº 130/2006 - fls. 407). Assim, a pena é fixada em 1/2 acima do mínimo legal, em 03 anos de reclusão e 15 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Na segunda fase, verifico a agravante da múltipla reincidência, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

0000236-94.2018.8.26.0559

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 1174/2018 - 2º Distrito Policial de São José do Rio Preto,

1174/2018 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 132/2018 - 2º Distrito Policial de São José do Rio Preto

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Rodrigo Cagliari Botti

Vítima:

Francisco Pelegrini Martim

Artigo da Denúncia:

Art. 155 § 4º, I, II do(a) CP

Local: Osvaldo Aranha, 1660 - RURAL

Vila Esplanada - São José do Rio Preto/SP - 15025620Tipo de prisão: Flagrante;

Local de prisão: Centro de Detenção Provisória de São José do Rio PretoTipo de

prisão: Preventiva; Local de prisão: Penitenciária - AndradinaArt. 155 § 4º, II

do(a) CPArt. 155 § 4º, II do(a) CPsem impedimentoTipo de prisão: Preventiva; Local

de prisão: Penitenciária de LucéliaArt. 155 § 4º, II do(a) CP; Reclusão: três anos, seis meses e vinte dias; Regime: Fechado; Multa de 17 dias. Valor da multa R\$

540,60;Sentença Condenatória

Aos 19/08/2022, às 15:00h, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a).

GLÁUCIA VÉSPOLI DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA, comigo Escrevente ao final

nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da

ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do(a) Exmo(a) Sr(a). DRA. ANA BEATRIZ PRANUVI COSTA SILVEIRA. Presente o réu Rodrigo Cagliari Botti, acompanhado de seu(a) d. Defensor(a), DR. SIDNEI FRANCISCO NEVES, d. Defensor Público. Instalada a audiência, realizada de forma virtual, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams. A seguir, dando início a instrução criminal, com a concordância das partes o réu foi interrogado e em seguida foi inquirida a vítima Francisco Pelegrini Martim, através da ferramenta acima mencionada, sendo o arquivo com a gravação da audiência importado ao SAJ, sendo pelas partes. Sendo pelas partes dito expressamente que ratificam e aproveitam o depoimento da testemunha ouvida. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi determinado que se passasse aos debates orais, dando-se pela ordem a palavra ao Ministério Público e ao(à) Defensor(a), que se manifestaram oralmente. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. RODRIGO CAGLIARI BOTI, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal. Segundo a denúncia, no dia 4 de fevereiro de 2018, por volta de 8h40, na Rua Osvaldo Aranha, 1660, nesta cidade e comarca, o réu, mediante escalada, subtraiu, para si, do estabelecimento comercial Embeleze Persianas, 29 pacotes de bilhas (material usado na instalação de persianas), cada qual avaliado em R\$ 200,00, perfazendo o montante de R\$ 5.800,00, além de aproximadamente 100 metros de fios de cobre. Acostado os autos: auto de exibição e apreensão (fls. 12/13 e 107/108), auto de avaliação indireta (fls. 88), laudo de instrumentos do crime (fls. 219/221) e laudo do local dos fatos (fls. 234/240). A denúncia foi recebida em 21 de fevereiro de 2018 (fls. 210/211). O réu foi citado (fls. 245/247) e apresentou resposta à acusação (fls. 251). A instrução já tinha se realizado e o feito havia sido sentenciado (fls. 289/298). Todavia, o réu estava preso por outro processo quando decretada sua revelia. Assim, como não foi requisitado para exercer sua autodefesa, o Eg. Tribunal de Justiça anulou a instrução e a sentença, vide fls. 350. Nessa data, realizada nova audiência de instrução, debates e julgamento, a vítima e as testemunhas foram ouvidas, bem como, ao final, o réu foi interrogado. Em debates, o Ministério Público requer a condenação nos exatos termos da denúncia, enquanto a Defesa pugna por benefícios quanto à pena e ao regime. É o relatório. Decido. A pretensão punitiva é procedente. A materialidade delitiva restou comprovada pela documentação acostada nos autos, bem como pela prova oral colhida. A autoria também é certa. O réu, na fase policial (fls. 07), permaneceu em silêncio. Em juízo confessou os fatos. Disse que morava na rua, em razão da dependência química, e estava ficando naquele barracão, que aparentava abandonado. Entrou ali por um vão no portão da frente, e levou os objetos, sendo abordado pela polícia. O representante da empresa vítima, F.P.M., na fase policial (fls. 06), bem como em juízo, informou ser o proprietário do estabelecimento "Embeleze Persianas". Na data dos fatos, por volta das 08:40 da manhã, viu um homem em cima do telhado do imóvel. Observou que ele pulou do muro frontal e alcançou a rua. Foi até ele e indagou o que ele estava fazendo. O homem disse que "alguém tinha autorizado ele a pegar uns objetos ali no telhado". A vítima deixou o homem seguir seu rumo e, sabendo que a versão dela era mentirosa, acionou a Polícia Militar, informando as características do furtador. Pouco depois a polícia capturou o homem, ora réu. Exibido o suspeito, reconheceu-o sem sombra de dúvidas como o indivíduo com quem conversou, o qual antes estava em cima do telhado de seu estabelecimento. Em poder dele foi encontrado um saco que continha material conhecida como "bilha", utilizado para instalar persianas, além de fios de cobre. A vítima reconheceu os bens como de sua propriedade. Os policiais militares Hueslei e Marcelo, na fase policial (fls. 03/04 e 05), bem como em juízo, narraram que, na data dos fatos, foi irradiado via COPOM um furto a um estabelecimento comercial. O noticiante informava que o furtador era um home branco, de camiseta branca e carregava um saco. Em patrulhamento nas imediações, localizaram o réu, que correspondia às características do furtador. No saco em seu poder havia: 29 pacotes de "bilha", material utilizado para montar persianas; além de diversos pedaços de fios de cobre. Em seu bolso, ainda forma localizados uma faca e um alicate. Questionado, o

réu admitiu que havia acabado de furtar um estabelecimento, tendo escalado, subido no telhado e removido telhas como forma de acessar o interior do imóvel. Fizeram contato com a vítima. Ela reconheceu todos os objetos como seus, exceto o alicate e a faca. A vítima também confirmou, sem sombra de dúvidas, que o homem detido era o mesmo que ela viu descer do telhado do seu estabelecimento levando consigo o saco com os objetos subtraídos. Eis a prova colhida. A versão do réu de que o barracão estava abandonado não convence, até porque se encontrava lacrado por ordem judicial, como se verifica no laudo pericial (fls. 234/240). Além disso, pelas fotos das polícia técnica se verifica que não é possível entrar por vão ou fresta do portão como alega o réu, o que nos traz a credibilidade das palavras da vítima de que as telhas foram arrombadas. Assim, conclui-se que o réu estava no telhado do estabelecimento da vítima, fato que ela presenciou. Quando abordado, os policiais constataram que o réu carregava fios de cobres e materiais para montar persianas, precisarem o objeto de negócio do estabelecimento da vítima. A vítima ainda reconheceu os objetos como de sua propriedade, e o réu como o indivíduo que estava em cima do telhado. Anoto que o fato de a condenação repousar na palavra da vítima nada tem de irregular. Conforme amplamente decidido, não se diga que o depoimento da vítima não tem valor probante. Desde que se trate de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o réu, não se pode imaginar que viria mentir em Juízo e acusar um inocente. Desse modo, resta comprovada a autoria e materialidade do crime de furto. Reconheço a qualificadora da escalada (155, §4º, inciso II, do Código Penal). O laudo de fls. 234/240 atestou que o local é fechado pelas laterais e possui paredes altos, ao passo que vítima asseverou ter visto o réu em cima do telhado. Por todo o exposto, incontestes autoria e materialidade, de rigor a condenação. Passo a dosar a pena: Na primeira fase, sopesando as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, observo que o réu possui péssimos antecedentes, consistentes em condenações por tráfico de drogas e furto (processo nº 0002716-53.2006 - fls. 224/226; processo nº 0000561-06.2017- fls. 226 e 413/414; e processo nº 130/2006 - fls. 407). Assim, a pena é fixada em 1/2 acima do mínimo legal, em 03 anos de reclusão e 15 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Na segunda fase, verifico a agravante da múltipla reincidência, consistente em condenações por roubo, uso de documento falso, apropriação indébita e lesão corporal em contexto de violência doméstica (processo nº 0029977-41.2012 - fls. 227; processo nº 0033221-75.2012 - fls. 227; processo nº 0005776-46.2011 - fls. 228; e processo nº 0009352-81.2010 - fls. 229/230). Assim, ante a quantidade de condenações, a pena seria acrescida de ½ mas, estando presente também a atenuante da confissão, aumento a pena em 1/3 resultando em 04 anos de reclusão e 20 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. À minguia de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como determinada. Fixo o regime inicial fechado, ante os maus antecedentes e reincidência, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 33, do Código Penal. Deixo de aplicar os benefícios previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, uma vez que não preenchidos os requisitos legais. Posto isso, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu RODRIGO CAGLIARI BOTTI às penas de 04 anos de reclusão e 20 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal. Ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, o réu poderá recorrer em liberdade. Condeno o réu nas custas processuais, que serão exigíveis na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Comunique-se. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando-se o necessário (arquivando-se os autos, oportunamente, com as formalidades de praxe)". Tratando-se de processo digital, constará deste termo de audiência somente a assinatura digital do(a) MM. Juiz(a). Em seguida, o acusado manifestou interesse EM RECORRER para a Superior Instância da r. sentença supra, requerendo seja seu recurso recebido e processado na forma da Lei. A seguir, pela MM. Juíza foi deliberado: "Recebo o recurso interposto pelo réu. Abra-se vista à Defensoria Pública para apresentação das razões recursais no prazo legal." NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Silmara Pedrazzi Malzoni, escrevente, digitei e subscrevi.